

국 민 신 문 고 민 원 · 기 급

국제원천징수 최종원장 정합성 붕괴 관련
한미 양국 긴급 공동 민원서

Emergency Joint Public Petition to Korean and U.S. Authorities
Concerning Structural Breakdown of International Withholding Ledger Consistency

수 신 국세청 소득세과

참 조 재정경제부(참조: 국제조세제도과)

민원 유형 민원 · 국세청의 긴급 사실관계 파악 후 재정부 측에 유권해석 공문 발송 요청

제출일 2026 년 5 월 22 일

민 원 제 목

기획재정부 국제조세제도과의 "국세청 소득세과의 사실관계 파악 절차를 거쳐 재정부 측에 유권해석 공문 발송 필요" 주문에 따른, 국세청 소득세과 사실관계 파악용 자본과세 피해 민원입니다.

민원인은 미국 상장 해외 ETF(YieldMax 계열 포함) 분배금의 상당 부분이 미국 세법 IRC § 301(c)(2)에 따라 *Return of Capital*(ROC, 자본반환 — ICI DATA 기반 재분류 조정 대상)으로 확정 재분류됨에도 불구하고, 국내 과세 실무에서 전액 배당소득으로 과세됨으로써 자기자본에 대한 과표 오적용·자산침식·이중과세·건강보험료 증가의 심각한 피해를 입고 있습니다.

이에 기획재정부 국제조세제도과가 제시한 행정 경로에 따라, 국세청 소득세과의 공식 사실관계 파악 및 재정부 측 유권해석 공문 발송을 요청하며 민원을 제기합니다.

다음과 같이 신고합니다.

항 목 1 자본과세 자산침식 오류 — 잠정 DVCA 원천징수 과표 (원화)
(2026년 5월 발생 기준)

증권사가 Q1 재분류 전 초기 DVCA(배당) 기준으로 원천징수한 잠정 과세표준.
이 값은 ROC 재분류 전 폐기 대상 잠정값으로, 실제 소득을 초과하는 과표 오류를 포함합니다.

잠정 DVCA 원천징수 과표(원화) = 원천징수세액(원화) ÷ 0.15

원천징수세액(원화) ※ 증권사 영수증 기준

잠정 과세표준(자동계산, 원화)

5921630

39,477,533 원

ROC 재분류로 환급받아야 할 금액이 홈택스 종합소득세 신고에 **배당소득으로 그대로 반영**되어 추가 종합소득세·지방세가 부과된 금액.

항 목 2 자본과세 제외 정상 소득 적용 — 최종 QI 재분류 소득 과표(원화) (2026년 4~5월 일부 증권사 ICI 공개키·IRS QI 재분류 기준 정정 중)

공개 데이터 및 IRS QI 재분류 기준에 따라 ROC를 제외한 **정상 배당소득(비ROC) 과표**. 이 값이 실제 납세 기준이 되어야 합니다.

최종 QI 재분류 소득 과표(원화) = 최종 해외 납세액(원화) ÷ 0.15

최종 해외 납세액(원화) ※ 환급 후 실납부액

최종 QI 재분류 과표(자동계산, 원화)

2189912

14,599,413 원

항 목 2-0 정상 소득 기준 종소세 신고 시 자본과세 제외 환급세액(원화) (2026년 6월 적용 필수)

ROC를 제외한 정상 과표로 종합소득세를 재계산할 경우 환급받아야 할 금액. **2026년 6월 종합소득세 신고 시 반드시 반영**되어야 합니다.

환급 예상 종소세액(원화)

경정청구 진행 여부

3366829

예: 미신청 / 신청 완료 / 거부

항 목 3 과표 오류 재징수 피해세액 — 자기자본 과세·자본고착 오류 시정 (2026년 1~5월 발생 · ICI·IRS QI 재분류에 의한 미국 환급액 한국 재징수)

미국에서 ROC로 환급받은 금액을 한국에서 **배당소득으로 재징수**한 금액. 소득세법 § 17 ROC 규정 부재로 인한 이중과세의 핵심 피해항목입니다.

산출: (원천징수세액 - 최종납부세액) = 미국 환급분 → 한국 소득세+지방세 재부과

과표 오류 재징수 피해 = (원천징수세액 - 최종납부세액)
→ 한국 소득세+지방세 재징수분 (원화)

재징수 피해세액 합계 (자동계산, 원화)

3,731,718 원

비고 (해당 연도·종목 등)

예: MSTY 2025·CONY 2025 등

항 목 4 과표 오류 후속 종합소득세 중과세 피해
(2026년 6월 종합소득세 신고 예정)

잠정 DVCA 과표가 홈택스에 배당소득으로 반영되어 부과될 **종합소득세 중과세 예상 피해액**. ROC 제외 정정 없이 신고 시 발생합니다.

종합소득세 중과세 피해 예상액 (원화)

2064620

종합소득세 과세표준 구간

예: 4,600~8,800만 (24% 구간)

항 목 5 과표 오류 준조세 건강보험료·장기요양보험료 피해액
(2027년 추정 · 2025년 소득 기준 건보료 부과)

ROC를 배당소득으로 오과세함으로써 발생하는 **건강보험료·장기요양보험료 추가 부과**. 피부양자 탈락·지역가입자 전환 포함. 소득 기준 적용 연도 이후 1~2년 시차로 부과됩니다.

건강보험료 추가 부과 추정액 (원화/연)

2308208

건보료 피해 유형

예: 피부양자 탈락 / 지역가입자 추가 / 직장가입자

합 계 - 자 동 계 산

ROC 자기자본과세 오류 (원화)
(원천-최종)÷0.15 · 하한값
24,878,120 원

자산침식 피해 합계 (원화)
재징수+중소세+건보료
8,104,546 원

자기자본과세 직접 피해
원천징수 - 최종납부 (원화)
3,731,718 원

관련 법령 및 근거

- ICI DATA 기반 ROC 재분류 조정은 발행기관 확정 분배자료와 중개기관(QI) 정산기록을 기준으로, 초기 배당소득 처리 내역을 Return of Capital(ROC) 구조로 원복·재조정하여 잔여 취득원가 범위 내에서는 과세소득으로 보지 아니하는 절차를 의미한다. (미국 IRC § 301(c)(2))

- ▶ 한미조세협약 제12조(배당), 제27조(MAP 상호합의절차)
- ▶ 소득세법 § 17: 배당소득 열거주의 — ROC 명시 규정 부재
- ▶ 국민건강보험법 § 69·§ 71: 금융소득 합산 건강보험료 부과
- ▶ : MSTY 2025 ROC 100%, CONY 97%, NVDY 52.6% (공식 확정)
- ▶ KSD 정보공개 결정(접수번호 16516499, 2026.05.07): "국내 당국 관여 없음" 공식 확인
- ▶ 기획재정부 국제조세제도과 유선 확인: "국세청 소득세과 사실관계 파악 후 재경부 유권해석 공문 경로" (2026.05)

요청 사항

1. 국세청 소득세과의 이 사안 사실관계 파악 및 기획재정부 국제조세제도과로의 유권해석 요청 공문 발송
2. 기획재정부의 소득세법 ICI DATA 기반 ROC 재분류 조정 절차의 국내 과세소득 비해당 규정 신설 및 제도적 보완 가능 여부 검토
3. ICI Tax Supplement를 공식 납세 근거 자료로 인정하는 행정 지침 발령
4. 증권사(QI) ROC 환급 처리의 정확성 검증 및 행정 지도
5. 한미조세협약 제27조 MAP(상호합의절차) 공식 검토 착수

※ 긴급 추가 — 2026년 6월 행정·사법 자기자본과세 피해 대란 방지

6. 자기자본과세 피해 재발 방지를 위해 증권사의 IRS QI 재분류 기준 최종 해외소득 명기 의무화 즉각 시행

의무화 대상 증권사 (해당 증권사 최대 5개 선택)

☒ 삼성증권	☒ 미래에셋증권	☒ 토스증권	☐ KB증권	☐ NH투자증권
☐ 키움증권	☐ 한국투자증권	☐ 신한투자증권	☐ 하나증권	☐ 기타

민원인 성명 *

장세봉

연락처 *

010-7753-1240

거래 증권사 (최대 5개 선택)

☒ 삼성증권	☒ 미래에셋증권
☒ 토스증권	☐ KB증권
☐ NH투자증권	

제출일

26 년 5 월 23 일

☐ 키움증권☐ 한국투자증권☐ 신한투자증권☐ 하나증권☐ 기타

수신: 국세청 소득세과

참조: 기획재정부 국제조세제도과

근거: KSD 정보공개 16516499 / 한미조세협약 제27조

※ 본 민원서는 공개 자료(ICI Tax Supplement, 미국 IRC, 한미조세협약, 국내 세법, KSD 정보공개 자료)를 기반으로 작성된 정책 분석 및 민원 제기 목적의 문서입니다. 특정 기관의 법적 책임을 단정하지 않으며, 세무·법률 자문을 대체하지 않습니다.